

NAWAL ASWAN BIN ABDUL JALIL

lwn.

NOZIRA BINTI ABDUL HALIM

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

27 Januari 2021 / 14 Jamadilakhir 1442H

Permohonan No.: 10000-077-0032-2020

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 EnakmenTatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)2003

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Puan Maria Binti Amir Hamzah daripada Tetuan Hisham Sobri & Kadir

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan Kes Saman No. : 10300-028-0462-2018. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 3 Mac 2020 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

1.1 Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan; dan

1.2 Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan wajar, adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada EnakmenTatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah

untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 yang menghadkan bahawa mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah.

3) Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

4) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan hujah kedua-dua pihak, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

5.1 Pihak-pihak telah bercerai pada 3 April 2016 dan mempunyai tiga orang anak iaitu:

- i) Qaisara Nadhirah – Umur 14 tahun

ii) Qistina Humaira – 12 tahun

iii) Qaid Salahuddin – 5 tahun

5.2 Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah berkaitan hak hadhanah tersebut pada 11 Februari 2020.

5.3 Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan berhasrat memfailkan Notis Rayuan, namun Pemohon telah gagal memfailkan Notis Rayuan tersebut dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan sebagaimana kehendak Seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal.

5.4 Pemohon telah memfailkan permohonan lanjut tempoh ini pada 3 Mac 2020 iaitu lewat 8 hari dari tarikh yang sepatutnya difailkan.

5.6 Antara alasan kelewatan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah orang awam dan tidak diwakili oleh Peguam Syarie.

5) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa Pemohon telah lewat 8 hari daripada tarikh yang sepatutnya Pemohon memfailkan permohonan. Tempoh kelewatan tersebut merupakan tempoh yang masih wajar diberi pertimbangan memandangkan Pemohon juga tidak diwakili oleh Peguam Syarie.

6) Permohonan lanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon mematuhi peruntukan Seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kegagalan Pemohon tersebut telah

menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaian Pemohon dalam mematuhi arahan amalan tersebut. Dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud [2015] JH40(1) 96*, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden apabila membenarkan permohonan lanjutan tempoh masa. Kami berpendapat kaedah ini adalah sesuai untuk diaplikasikan dalam permohonan ini.

7) Berkenaaan dengan kos pula kami akan tetapkan berdasarkan jumlah yang pada pendapat kami munasabah dengan merujuk kepada peruntukan Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal yang menyatakan bahawa penetapan kos bagi prosiding adalah mengikut budi bicara Mahkamah;

Tertakluk kepada Akta ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

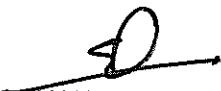
- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Pemohon diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM1000.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

